



منصة Z draft للعقود والاستشارات الذكية
صياغة ومراجعة العقود القانونية والاستشارات الذكية بسهولة وموثوقية

عقد إيجار وحدة سكنية

تاريخ التحرير: ١ أغسطس ٢٠٢٦

رقم العقد: ZD-RENT-2026-0001

بيانات المؤجر

صفة المؤجر	فرد
الاسم الكامل للمؤجر	أحمد محمود علي
الجنسية	مصري
الرقم القومي / جواز السفر	29001011234567
رقم الهاتف	01000000000
العنوان	القاهرة - جمهورية مصر العربية

بيانات المستأجر

صفة المستأجر	فرد
الاسم الكامل للمستأجر	محمد حسن إبراهيم
الجنسية	مصري
الرقم القومي / جواز السفر	29001011234567
رقم الهاتف	01000000000
العنوان	القاهرة - جمهورية مصر العربية

العين المؤجرة

المحافظة	القاهرة
المدينة / المركز	القاهرة الجديدة
الحي / المنطقة	التجمع الخامس
اسم الشارع	شارع التسعين
الدور	الثالث
رقم الوحدة	12
المساحة التقريبية بالمتر	١٣٥
حالة التشطيب	سوبر لوكس

تفاصيل الإيجار السكني

نوع العين السكنية	شقة
العين مؤجرة مفروشة أو بها منقولات	نعم

الغرض والمدة

تاريخ بداية الإيجار	١ سبتمبر ٢٠٢٦
تاريخ نهاية الإيجار	٣١ أغسطس ٢٠٢٧
مدة العقد	١٢
وحدة المدة	شهر
السماح بالتأجير من الباطن	غير مسموح
سياسة التجديد	بعقد أو اتفاق جديد

القيمة والتأمين

القيمة الإيجارية الشهرية	١٥,٠٠٠ جنيه مصري
يوم استحقاق الإيجار من كل شهر	١
طريقة السداد	تحويل بنكي
اسم البنك	البنك الأهلي المصري
رقم الحساب البنكي	000123456789
هل يوجد مبلغ تأمين؟	نعم
قيمة التأمين	٣٠,٠٠٠ جنيه مصري
مدة رد التأمين بعد التسليم (يوم)	١٥
هل توجد زيادة دورية؟	نعم
نسبة الزيادة السنوية %	١٠
نوع الزيادة	بسيطة

الشروط العملية

المحكمة المختصة	محاكم القاهرة الجديدة
-----------------	-----------------------

المادة الثانية: التمهيد

ويُقر كل من الطرفين بكمال أهليته القانونية للتعاقد، و بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه، وأنها تمثل بياناته المعتمدة وقت إبرام هذا العقد، ويلتزم بإخطار الطرف الآخر بأي تعديل يطرأ عليها وفقاً لأحكام هذا العقد..

لما كان الطرف الأول يملك حق تأجير العين المبينة بهذا العقد، ورغب في تمكين الطرف الثاني من الانتفاع بها لمدة محددة لقاء الأجرة المتفق عليها، ورغب الطرف الثاني في استئجارها، فقد تالقت إرادة الطرفين على إبرام هذا العقد، لتنظيم العلاقة الإيجارية بينهما، وتحديد الحقوق والالتزامات الناشئة عنها، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الواردة بهذا العقد.

يقر الطرفان بأن هذا العقد يمثل عالقة إجارية جديدة أبرمت في ظل أحكام القانون رقم (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على عقود إيجار الأماكن، وتسري عليه أحكام القانون المدني والقوانين ذات الصلة، وذلك كله في الحدود التي يقرها القانون ويُعد هذا التمهيد جزءاً من هذا العقد، ومكملاً ومفسراً أحكامه، وتسري عليه ذات الآثار القانونية المقررة لسائر بنوده.

المادة الثالثة: محل العقد

بموجب هذا العقد، أجر الطرف الأول (المؤجر) إلى الطرف الثاني (المستأجر)، القابل لذلك، العين (شقة _ فيال _ دوبلكس _ استوديو _ غرفة) المبنية أو صافها بالمادة الرابعة من هذا العقد، بجميع ملحقاتها -إن وجدت - وحقوق الانتفاع المرتبطة بها، وذلك استعمالها في الغرض المتفق عليه، طوال مدة الإيجار المحددة بهذا العقد، لقاء الأجرة المبينة به، ووفقاً للشروط والأحكام الواردة فيه. وال يترتب على هذا العقد انتقال ملكية العين المؤجرة أو إنشاء أو نقل أي حق عيني عليها لصالح الطرف الثاني، وإنما ينشئ حقاً شخصياً للطرف الثاني في الانتفاع بالعين المؤجرة طوال مدة العقد، وذلك في الحدود ووفقاً لأحكام هذا العقد والقانون

المادة الخامسة: مدة الإيجار

- اعتباراً من تاريخ (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) وتنتهي في (البيان المثبت بجدول بيانات العقد)، ما لم يتفق الطرفان على أن يكون تسليم العين 1. مدة الإيجار: مدة هذا العقد هي (البيان المثبت بجدول بيانات العقد)، تبدأ المؤجرة في تاريخ الحق، وفي هذه الحالة تظل مدة العقد محسوبة وفقاً لما هو ثابت بهذا البند، وذلك دون إخلال بما يتفق عليه الطرفان كتابةً.
2. انتهاء العقد: ينتهي هذا العقد بانتهاء مدته المحددة، دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر، ويلتزم الطرف الثاني برد العين المؤجرة وفقاً لأحكام هذا العقد، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على غير ذلك.
3. التجديد: إل يتجدد هذا العقد تلقائياً أو ضمناً بأي سبب، وال ينشأ أي تجديد أو امتداد للعلاقة الإيجارية إل بموجب محرر كتابي موقع من الطرفين، يحدد مدة التجديد والقيمة الإيجارية وأي تعديل آخر يتفق عليه الطرفان.
4. البقاء في العين بعد انتهاء العقد: إذا استمر الطرف الثاني في شغل العين المؤجرة أو الانتفاع بها بعد انتهاء مدة هذا العقد دون سند فوراً دون حاجة إلى إعدار أو إنذار آخر قانوني أو موافقة كتابية من الطرف الأول، غُد واضحاً يده على العين بغير حق، ويلتزم بإخلائها مع، مع التزامه بأداء تعويض اتفاقي قدره (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) عن كل يوم تأخير في الإخلاء، وذلك دون إخلال بحق الطرف الأول في المطالبة بالإخلاء والتعويض عن أي أضرار أخرى يجيزها القانون.
- وال يُعد تقاضي الطرف الأول لهذا التعويض، أو استالمه أي مبالغ مالية من الطرف الثاني بعد انتهاء مدة العقد، أو تأخره في اتخاذ ٥. تنازل عن أي حق من حقوقه. قبول باستمرار العالقة الإيجارية أو تجديداً لهذا العقد أو إجراءات الإخلاء، (فقرة اختيارية - انتقال ملكية العين المؤجرة أثناء سريان العقد))
5. إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة إلى الغير أثناء سريان هذا العقد بأي سبب من الأسباب، فإن ذلك إل يترتب عليه بذاته انتهاء هذا العقد، وتظل العالقة الإيجارية قائمة، ويحل الخلف الخاص محل الطرف الأول (المؤجر) في الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد، وذلك في الحدود ووفقاً لأحكام التي يقرها القانون

المادة السادسة: الغرض من الإيجار وحدود الانتفاع بالعين المؤجرة

1. الغرض من الإيجار: استأجر الطرف الثاني (المستأجر) العين المؤجرة المبينة بهذا العقد استعمالها في الغرض الآتي، () ويلتزم بقصر الانتفاع بها على هذا الغرض طوال مدة العقد، وال يجوز له تغييره أو إضافة أي استعمال آخر إل بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول (المؤجر).

٢. استعمالاً مشروعاً يتفق مع طبيعتها والغرض المؤجرة من أجله، 2. حدود الانتفاع: يلتزم الطرف الثاني باستعمال العين المؤجرة والمحافظة عليها وملحقاتها، ومراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة استعمالها، وذلك كله في الحدود التي ال تتعارض مع أحكام هذا العقد أو القانون.

3.التنازل والتأجير من الباطن: ال يجوز للطرف الثاني التنازل عن هذا العقد، أو عن أي حق ناشئ عنه، أو تأجير العين المؤجرة من الباطن كليًا أو جزئيًا، أو تمكين الغير من الانتفاع بها أو استغلالها بأي صورة، بعوض أو بغير عوض بصفة دائمة أو مؤقتة، إل بعد الحصول على موافقة كتابية صريحة ومسبقة من الطرف الأول.

مقرا ألي نشاط أو استخراج

مقرا قانونيًا لغير الغرض المتفق عليه: ال يجوز للطرف الثاني اتخاذ العين المؤجرة

4.حظر اتخاذ العين

أي تراخيص أو سجلات أو بطاقات ضريبية أو اتخاذها موطناً قانونيًا لنشاط يخالف الغرض المحدد بهذا العقد، إل بعد الحصول على موافقة كتابية من الطرف الأول.

5.مخالفة الغرض من الإيجار: يُعد استعمال العين المؤجرة في غير الغرض المتفق عليه، أو مخالفة أي من الالتزامات المنصوص

٥

إ خلال جوهريًا تسري بشأنه أحكام المادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 15 من هذا العقد. عليها في هذه المادة، يُعد

هل تقع العين داخل كمبوند أو عقار يخضع الاتحاد شاغلين أو إدارة؟

إذا كانت العين المؤجرة تقع داخل كمبوند أو عقار يخضع لإدارة أو الاتحاد شاغلين، يلتزم الطرف الثاني طوال مدة العقد باللوائح والتعليمات والتنظيمات الصادرة عن الجهة المختصة، وذلك بالقدر الذي ال يتعارض مع أحكام هذا العقد أو القانون، كما يتحمل وحده جميع الغرامات أو الجزاءات أو الآثار المالية أو القانونية المترتبة على مخالفته لتلك اللوائح أو التعليمات أو بسبب أفعاله أو أفعال تابعيه أو من يسمح لهم باستعمال العين.

المادة السابعة: التأمين

1.مبلغ التأمين: أودع الطرف الثاني (المستأجر) لدى الطرف الأول (المؤجر) عند توقيع هذا العقد مبلغًا وقدره (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) جني ٥ها مصريًا

(فقط البيان المثبت بجدول بيانات العقد جني ٥ها مصريًا ال غير)، وذلك على سبيل التأمين النقدي لضمان تنفيذ التزاماته الناشئة عن هذا العقد.

2.الغرض من مبلغ التأمين: يظل مبلغ التأمين مودعًا لدى الطرف الأول طوال مدة العقد، ويُخصص لضمان تنفيذ التزامات الطرف الثاني، وعلى الأخص سداد المستحقات المتعلقة بالمرافق والخدمات، وإصلاح ما يثبت من تلفيات أو أضرار تجاوز الاستهلاك المعتاد، وسداد أي مبالغ مالية ثابتة ومستحقة في ذمة الطرف الثاني بموجب هذا العقد أو بحكم أو سند واجب النفاذ أو وفقًا لأحكام القانون.

3.رد مبلغ التأمين: يلتزم الطرف الأول برد مبلغ التأمين أو المتبقي منه - بحسب الأحوال - إلى الطرف الثاني خلال مدة أقصاها (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 15يوًا من تاريخ انتهاء العقد ورد العين المؤجرة، وذلك بعد استئصالها بالحالة المتفق عليها، وتقديم ما يفيد سداد المستحقات المتعلقة

بالمرافق والخدمات، والتحقق من تنفيذ الطرف الثاني لجميع التزاماته الناشئة عن هذا العقد.

4.حق الخصم من مبلغ التأمين: يحق للطرف الأول خصم ما يستحق له من مبالغ ثابتة ومستحقة على الطرف الثاني بموجب هذا العقد، بما في ذلك قيمة التلفيات غير الناشئة عن الاستعمال المعتاد، أو مستحقات المرافق والخدمات، أو أي التزامات مالية أخرى مترتبة على الطرف الثاني، مع التزامه برد الرصيد المتبقي ويلتزم، بناءً على طلب الطرف الثاني، ببيان أوجه الخصم والمستندات المؤيدة لها وإذا تجاوزت قيمة المستحقات مبلغ التأمين، التزم الطرف الثاني بسداد الفرق فور مطالبته به.

5.عدم اعتبار مبلغ التأمين أجرة: ال يجوز للطرف الثاني اعتبار مبلغ التأمين، كليًا أو جزئيًا، وفاءً بالأجرة أو بأي قسط منها، كما ال يجوز له الامتناع عن سداد الأجرة المستحقة استنادًا إلى وجود مبلغ التأمين، ويظل ملتزمًا بسداد جميع الأجرة المستحقة حتى انتهاء العالقة الإيجارية ورد العين المؤجرة وفقًا لأحكام هذا العقد.

المادة الثامنة: الأجرة وآلية سدادها

1.القيمة الإيجارية: اتفق الطرفان على أن القيمة الإيجارية المستحقة عن كل (شهر_ سنة) مبلغ وقدره (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) جني ٥ها مصريًا

(فقط البيان المثبت بجدول بيانات العقد جني ٥ها مصريًا ال غير)، ويلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بسدادها في المواعيد ووفقًا لآلية المبينة بهذا العقد.

اعتبارًا من بداية كل سنة إيجارية جديدة، وتحسب الزيادة على

٥2.الزيادة الدورية (إن وُجدت): تزداد القيمة الإيجارية بنسبة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 10%

آخر أجرة مستحقة وفقًا لما اتفق عليه الطرفان.

3. ميعاد السداد: تستحق الأجرة مقدّمًا، ويلتزم الطرف الثاني بسدادها في موعد أقصاه يوم (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) من كل فترة إيجارية، فإذا وافق هذا اليوم عطلة رسمية امتد ميعاد السداد إلى أول يوم عمل تالٍ لها.
4. طريقة السداد: يتم سداد القيمة الإيجارية بإحدى أو أكثر من الوسائل المتفق عليها بين الطرفين، وتشمل السداد النقدي بموجب إيصال موقع من الطرف الأول (المؤجر)، أو التحويل البنكي، أو الإيداع بالحساب البنكي، أو التحويل عبر المحافظ الإلكترونية أو تطبيق إنستاباي، أو بأي وسيلة سداد أخرى يتفق عليها الطرفان كتابةً.
5. التعويض الاتفاقي عن التأخير في السداد: اتفق الطرفان على أنه في حالة تأخر الطرف الثاني (المستأجر) عن سداد الأجرة أو أي جزء منها بعد حلول ميعاد استحقاقها، يلتزم بأداء تعويض اتفاقي قدره (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) عن كل يوم تأخير، بحسب ما يتفق عليه الطرفان، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لنهاية مهلة السداد المنصوص عليها في هذا العقد، وحتى تمام السداد، وذلك دون إخلال بحق الطرف الأول في المطالبة بتنفيذ الالتزام أو فسخ العقد أو التعويض عما يجاوز قيمة التعويض الاتفاقي، إذا كان ذلك جائزاً قانوناً.
- ويُعد إيصال السداد أو إشعار التحويل أو أي مستند مالي صادر عن وسيلة السداد المتفق عليها دليلاً على الوفاء بقيمة الأجرة، وذلك دون إخلال بما يجيزه القانون من وسائل الإثبات.
6. الالتزام بسداد الأجرة: يلتزم الطرف الثاني بسداد القيمة الإيجارية كاملة في مواعيد استحقاقها، والى يجوز له الامتناع عن سدادها أو حبسها أو خصم أي جزء منها أو إجراء مقاصة عليها، إلّا بموافقة كتابية من الطرف الأول أو بحكم قضائي.

المادة التاسعة: التزامات الطرف الثاني (المستأجر) والصيانة

1. المحافظة على العين المؤجرة: يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بالمحافظة على العين المؤجرة وجميع ملحقاتها وتجهيزاتها واستعمالها وفقاً للغرض المخصص لها، وبعباية الشخص المعتاد، وعدم استعمالها بطريقة يترتب عليها إحداث تلف أو ضرر بها أو مسؤولية عن أي أضرار أو تلفيات تنشأ بسبب فعله أو إهماله أو فعل تابعيه أو أفراد أسرته أو أي بالمبنى أو بالمرافق المشتركة، ويكون شخص يسمح له بالدخول إلى العين أو الانتفاع بها.
2. أعمال الصيانة والاستهلاك المعتاد: يتحمل الطرف الثاني أعمال الصيانة الدورية والبسيطة والإصلاحات الناتجة عن الاستعمال المعتاد للعين المؤجرة، بما في ذلك ما يلزم للمحافظة على سلامة الأدوات والتجهيزات الداخلية، وذلك دون أن يمتد ذلك إلى أعمال الصيانة الجوهرية أو الإصلاحات المتعلقة بسلامة المبنى أو العيوب الإنشائية أو العيوب غير الناتجة عن استعماله، والتي يلتزم بها الطرف الأول ما لم يكن سببها راجعاً إلى خطأ أو إهمال من الطرف الثاني.
3. التعديلات والإضافات في العين المؤجرة: لا يجوز للطرف الثاني إجراء أي أعمال تغيير أو تعديل أو إضافة أو إزالة أو هدم أو تغيير في المكونات الإنشائية أو المعمارية أو الأنظمة الكهربائية أو الصحية أو الميكانيكية للعين المؤجرة إلّا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول، وفي حال إجراء أي أعمال بالمخالفة لذلك يلتزم الطرف الثاني بإعادة العين إلى حالتها الأصلية على نفقته الخاصة، دون إخلال بحق الطرف الأول في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار تترتب على ذلك.
4. الإبلاغ عن الأعطال والأضرار: يلتزم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول فور علمه بأي عيب أو خلل أو تلف جسيم يظهر بالعين أو بالأجزاء الإضافية المؤجرة أو بالمرافق التابعة لها، متى كان من شأنه التأثير على سلامتها أو زيادة حجم الضرر، ويكون التي تنتج عن تأخره أو امتناعه عن الإبلاغ متى ثبت أن هذا التأخير تسبب في تفاقم الضرر.
5. الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للاستعمال: يلتزم الطرف الثاني باستعمال العين المؤجرة وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة، وكذلك الالتزام بلوائح اتحاد الشاغليين أو إدارة العقار أو الكمبود - إن وجدت - فيما لا يخالف أحكام هذا العقد أو القواعد القانونية الآمرة.
6. المسؤولية عن الأفعال والمخالفات الناتجة عن الاستعمال: يتحمل الطرف الثاني المسؤولية عن كافة الأضرار أو المخالفات أو الالتزامات التي تنشأ بسبب استعماله للعين المؤجرة أو بسبب فعل تابعيه أو الأشخاص الذين يسمح لهم بالدخول أو الإقامة بها، ويلتزم بتعويض الطرف الأول عن أي أضرار مادية أو مطالبات أو مصروفات تنشأ بسبب ذلك، وذلك دون إخلال بالمسؤولية الشخصية المقررة قانوناً عن الأفعال المخالفة.
7. الإخلال بالتزامات هذه المادة: يُعد الإخلال بأي من الالتزامات الجوهرية الواردة بهذه المادة عليه تطبيق الآثار القانونية والتعاقدية المقررة في المادة الخاصة بالفسخ والإخلال بالعقد، مع احتفاظ الطرف الأول بحقه في المطالبة بإزالة المخالفة أو إصلاح الأضرار أو التعويض.

المادة العاشرة: التزامات الطرف الأول (المؤجر) والصيانة الجوهرية

1. تسليم العين المؤجرة: يلتزم الطرف الأول (المؤجر) بتسليم العين المؤجرة إلى الطرف الثاني (المستأجر) في الموعد المتفق عليه، بالحالة المبينة بهذا العقد، صالحة للانتفاع بالغرض المؤجرة من أجله، وبملحقاتها وما اتفق الطرفان على تسليمه معها، وذلك ما لم يتفق كتابةً على غير ذلك.
2. ضمان الانتفاع بالعين: يضمن الطرف الأول للطرف الثاني الانتفاع الهادئ بالعين المؤجرة طوال مدة العقد، ويلتزم بعدم التعرض له أو تمكين الغير من التعرض له بسبب يرجع إليه، كما يضمن التعرض القانوني الصادر من الغير وفقاً لأحكام القانون.
3. الصيانة الجوهرية: يلتزم الطرف الأول بإجراء أعمال الصيانة الجوهرية أو الترميمات الأساسية اللازمة للمحافظة على العين المؤجرة وصالحيتها للانتفاع، والتي تتعلق بسلامة العين أو عناصرها الأساسية أو بنيتها الإنشائية، متى كان سببها غير راجع إلى فعل الطرف الثاني أو تابعيه أو من سمح ل هم باستعمال العين، وذلك دون إخلال بما يقع على عاتق الطرف الثاني من أعمال الصيانة الدورية أو البسيطة الناتجة عن الاستعمال المعتاد وفقاً لأحكام هذا العقد.
4. الضرائب والالتزامات القانونية: يتحمل الطرف الأول الضرائب العقارية والالتزامات المالية المفروضة قانوناً على ملكية العين المؤجرة، بينما يتحمل الطرف الثاني الرسوم أو الضرائب أو الالتزامات المالية التي يفرضها القانون بسبب نشاطه أو استعماله للعين المؤجرة، وذلك وفقاً لأحكام القوانين السارية.
5. دخول العين لإجراء الإصلاحات: إذا اقتضت الضرورة إجراء أعمال صيانة أو إصلاحات جوهرية للحفاظ على العين المؤجرة أو سلامة العقار، التزم الطرف الثاني بتمكين الطرف الأول أو من يفوضه من دخول العين بعد إخطاره مسبقاً بوقت مناسب، وذلك بالقدر اللازم لإجراء تلك الأعمال، ما لم تكن هناك حالة طارئة تستوجب التدخل الفوري، مع التزام الطرف الأول أو من يفوضه باتخاذ ما يلزم لعدم الإضرار بخصوصية الطرف الثاني أو تعطيل انتفاعه بالعين المؤجرة إلّا في الحدود الضرورية لإتمام أعمال الإصلاح.
6. الإخلال بأحكام هذه المادة: في عد الإخلال بأي من الالتزامات الجوهرية المنصوص عليها في هذه المادة من حالات الإخلال الجوهري التي يترتب عليها تطبيق أحكام المادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 15 الخاصة بالفسخ والإخلال بأحكام العقد، وذلك دون إخلال بحق الطرف الثاني في المطالبة بتنفيذ الالتزام عيئاً أو التعويض .

المادة الحادية عشر: المرافق والعدادات والخدمات

- اعتباراً من تاريخ تسلمه العين المؤجرة وحتى تاريخ ردها وتسليمها فعلياً
1. استهلاك المرافق والخدمات: يتحمل الطرف الثاني، للطرف الأول، أو انتهاء أي فترة امتداد أو إشغال الحققة ناشئة عن استمرار حيازته للعين ألي سبب، جميع قيمة استهلاك المرافق والخدمات الخاصة بالعين المؤجرة، بما في ذلك الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي والاتصالات والإنترنت، وأي مرافق أو خدمات أخرى مرتبطة بالعين، وذلك بحسب الاستهلاك الفعلي أو وفقاً لما تقرره الجهة المختصة.
 2. بيانات العدادات: في ثبت بيانات العدادات الخاصة بالعين المؤجرة - إن وجدت - ضمن بيانات هذا العقد أو ملحق مستقل يُعد جزءاً لا يتجزأ منه، ويشمل رقم كل عداد، ونوعه، وقراءة العداد عند التسليم إذا كانت طبيعة العداد تسمح بذلك.
 3. الرسوم الدورية والخدمات المشتركة: يلتزم الطرف الثاني بسداد الرسوم الدورية المستحقة عن الخدمات المشتركة أو صيانة العقار أو اتحاد الشاغلين أو شركة الإدارة أو الكمبوند - إن وجدت - وذلك عن مدة انتفاعه بالعين المؤجرة، وال يجوز له الامتناع عن سدادها بحجة عدم الانتفاع ببعض تلك الخدمات، متى كانت مقررة على جميع الشاغلين أو المنتفعين بالعقار.
 4. التعامل مع المرافق: ال يجوز للطرف الثاني إجراء أي تعديل أو تغيير جوهري في العدادات أو التوصيلات الرئيسية أو بيانات التعاقد لدى الجهات المختصة، أو طلب نقلها أو فصلها أو إعادة توصيلها، إلّا بعد الحصول على موافقة كتابية من الطرف الأول، وذلك ما لم يكن الإجراء إلزاماً إلّصالح عطل أو تنفيذ التزام قانوني.
 5. المخالفات عند انتهاء العقد: يلتزم الطرف الثاني، عند انتهاء هذا العقد ورد العين المؤجرة، بسداد جميع المستحقات المتعلقة بالمرافق والخدمات والرسوم الدورية المستحقة عن مدة انتفاعه، وتقديم ما يثبت السداد أو المخالفات المتاحة أو أي مستندات دالة على التسوية متى طلب الطرف الأول ذلك، ويُراعى ذلك عند تسوية مبلغ التأمين وفقاً لأحكام المادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 7 من هذا العقد.
 6. الإخلال بأحكام هذه المادة: في عد الإخلال بأي من الالتزامات الجوهرية الواردة بهذه المادة من حالات الإخلال الجوهري التي يترتب عليها تطبيق أحكام المادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 15 الخاصة بالفسخ والإخلال بأحكام العقد، وذلك دون إخلال بحق الطرف الأول في المطالبة بسداد جميع المبالغ المستحقة والتعويض عما يكون قد لحقه من أضرار.

المادة الثانية عشر: تسليم العين المؤجرة وانتقال الحيازة

1. تسليم العين المؤجرة: يقرر الطرفان بأن الطرف الأول (المؤجر) قام بتسليم العين المؤجرة إلى الطرف الثاني (المستأجر) بالحالة اعتباراً من تاريخ التسليم المتفق عليه وهو (البيان المثبت بجدول بيانات العقد)، ويُعد توقيع الطرفين ٥ المبينة بهذا العقد، صالحة للانتفاع بالعرض المؤجرة من أجله، وذلك إقراراً بتمام التسليم وانتقال الحيازة، ما لم يتفق الطرفان ٥ على هذا العقد، مع حلول تاريخ التسليم المحدد به أو بمحضر استالم مستقل، كتابةً على خالف ذلك.
- اعتباراً من تاريخ التسليم، الحيازة المادية للعين المؤجرة بقصد الانتفاع بها ٥ 2. انتقال الحيازة والانتفاع: تنتقل إلى الطرف الثاني، واستعمالها وفقاً لأحكام هذا العقد، كما تنتقل إليه تبعة المحافظة عليها، وذلك دون إخلال بالتزامات الطرف الأول المتعلقة بالضمان أو الصيانة الجوهرية أو غيرها من الالتزامات المقررة .
- اعتباراً من تاريخ التسليم، المسؤولية عن جميع الأفعال أو المخالفات أو الأضرار الناشئة ٥ 3. انتقال المسؤولية: يتحمل الطرف الثاني، عن استعماله للعين المؤجرة أو عن فعل تابعيه أو من يسمح لهم باستعمالها أو الدخول إليها، وذلك دون إخلال بمسؤولية الطرف الأول عن الأسباب السابقة على التسليم أو عن الالتزامات التي تقع على عاتقه بموجب هذا العقد أو القانون.
- (في حالة اختيار العميل ان هناك محضر استالم مرفق بالعقد)
4. محضر الاستالم (إن وُجد): إذا اتفق الطرفان على تحرير محضر استالم مستقل للعين المؤجرة، يُعد هذا المحضر جزءاً من يتجزأ من ومفسراً لأحكامه، وتكون له ذات الحجية القانونية فيما تضمنه من بيانات تتعلق بحالة العين المؤجرة وملحقاتها ٥ ومكمل هذا العقد ومحتوياتها والعدادات والمفاتيح وأي بيانات أخرى يوقع عليها الطرفان، ويُعمل به فيما لا يتعارض مع أحكام هذا العقد.

المادة الثالثة عشر: المحظورات والقيود على استعمال العين المؤجرة

- يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بعدم القيام بأي من الأفعال أو التصرفات الآتية طوال مدة هذا العقد:
1. المواد الخطرة: يحظر إدخال أو تخزين أو استعمال أي مواد قابلة للاشتعال أو متفجرة أو سامة أو خطيرة على نحو يخالف القوانين أو تعليمات السلامة أو من شأنه تعريض العين المؤجرة أو العقار أو شاغليه للخطر.
 2. الإضرار بالعقار: يحظر تحميل العين المؤجرة أو ملحقاتها أو أجزاء العقار المشتركة أوزائناً أو معدات أو أجهزة أو إنشاءات من شأنها الإضرار بالهيكل الإنشائي للعقار أو التأثير في سلامته أو سلامة شاغليه.
 3. الإزعاج والإخلال بالنظام العام: يلتزم الطرف الثاني بعدم استعمال العين المؤجرة أو السماح باستعمالها على نحو يترتب عليه إزعاج غير مألوف أو الإخلال بالهدوء أو النظام العام أو حقوق الجيران أو شاغلي العقار، مع مراعاة القوانين واللوائح المنظمة لذلك.
 4. الاستعمال غير المشروع: يحظر استعمال العين المؤجرة في أي نشاط أو عمل يخالف أحكام القانون أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يترتب عليه اتخاذ أي إجراءات أو توقيع أي جزاءات من الجهات المختصة على العين أو العقار، ويتحمل الطرف الثاني وحده جميع الآثار والالتزامات المدنية والإدارية والتعويضات الناشئة عن ذلك، وذلك دون إخلال بمسؤوليته الجنائية الشخصية وفقاً للقانون.
 5. المظهر الخارجي للعقار: لا يجوز للطرف الثاني إجراء أي تغيير في الواجهة الخارجية للعقار أو الشرفات أو النوافذ أو المداخل، أو تركيب الفتات أو لوحات أو أجهزة أو ملصقات أو أي إضافات ظاهرة، إلّا بعد الحصول على موافقة كتابية من الطرف الأول، وموافقة الجهات المختصة إن كانت مطلوبة قانوناً.
 6. تربية الحيوانات الأليفة (إن وُجد): لا يجوز للطرف الثاني تربية أو إيواء أي حيوانات أو طيور أو كائنات أخرى داخل العين المؤجرة إلّا إذا اتفق الطرفان على ذلك صراحةً. وفي حالة السماح بذلك، يلتزم الطرف الثاني بالالتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة، وبأحكام اتحاد الشاغلين أو إدارة العقار أو الكميون - إن وجدت - وباتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة بما يضمن عدم إلحاق أي ضرر بالعين المؤجرة أو بالأجزاء المشتركة أو بالعقار، وعدم إزعاج الشاغلين أو الغير، كما يتحمل وحده جميع الأضرار والتعويضات والمطالبات والمسؤوليات المدنية أو الجنائية أو الإدارية الناشئة عن ذلك، ويلتزم بإزالة أسباب المخالفة فور إخطار الطرف الأول بها، وذلك دون إخلال بحق الطرف الأول في مباشرة الحقوق المقررة له بموجب هذا العقد أو القانون.

7. جزاء المخالفة: يُعد الإخلال بأي من الالتزامات الجوهرية الواردة بهذه المادة من حالات الإخلال الجوهرية التي يترتب عليها تطبيق أحكام المادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 15 الخاصة بالفسخ والإخلال بأحكام العقد، وذلك دون إخلال بحق الطرف الأول في المطالبة بإزالة المخالفة أو التعويض .

المادة الرابعة عشر: إخلال العين المؤجرة وردها

1. الالتزام برد العين المؤجرة: يلتزم الطرف الثاني برد العين المؤجرة إلى الطرف الأول عند انتهاء مدة هذا العقد أو انتهاء العالقة الإيجارية ألي سبب، وفي الموعد المتفق عليه بين الطرفين لإخلال والتسليم، وذلك بالحالة التي تسلمها عليها، مع مراعاة الاستهلاك المعتاد الناشئ عن الاستعمال المألوف، وخالية من الأشخاص والمنقولات والشواغل، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على غير ذلك.
2. حالة العين عند الرد: يلتزم الطرف الثاني برد العين المؤجرة وملحقاتها وجميع المفاتيح والأدوات والمحتويات التي تسلمها، وإذا تبين وجود تلف أو إتلاف أو تعديل أو نقص يجاوز الاستهلاك المعتاد، وكان ناشئاً عن فعل الطرف الثاني أو تابعيه أو من سمح لهم باستعمال العين، التزم بإعادة العين إلى حالتها أو بسداد قيمة الإصلاح أو التعويض المستحق، ويجوز للطرف الأول استيفاء تلك المبالغ من مبلغ التأمين، وذلك دون إخلال بحقه في المطالبة بما يجاوز قيمة التأمين إن وجدت.
3. التأخر في الإخلال: إذا تأخر الطرف الثاني في رد العين المؤجرة بعد انتهاء العالقة الإيجارية، التزم بأداء التعويض الاتفاقي اليومي اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ وجوب الإخلال وحتى تاريخ الرد الفعلي للعين، دون إخلال ً المتفق عليه عن مدة التأخير، إن وُجد، وذلك بحق الطرف الأول في اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بالإخلال أو التعويض .
4. المنقولات المتروكة بالعين: إذا ترك الطرف الثاني أي منقولات أو متعلقات داخل العين المؤجرة بعد انتهاء العالقة الإيجارية، وجب على الطرف الأول إخطاره استلامها خلال مدة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 15 يومًا من تاريخ الإخطار. فإذا انقضت هذه المدة دون استلامها، جاز للطرف الأول نقلها أو تخزينها أو التصرف فيها بالقدر الذي يجيزه القانون، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً متى كانت طبيعة المنقولات أو قيمتها تستلزم ذلك، وذلك على نفقة الطرف الثاني ودون مسؤولية على الطرف الأول عن أي تلف أو هالك ينشأ عن عدم استلامها في الميعاد.
5. براءة الذمة: ال تعتبر ذمة الطرف الثاني بريئة من الالتزامات الناشئة عن هذا العقد إل بعد رد العين المؤجرة ردًا فعليًا، وسداد جميع المبالغ المستحقة عليه، بما في ذلك الأجرة، وقيمة استهلاك المرافق، والتعويضات، وتكاليف إصلاح التلفيات - إن وجدت - ورد جميع المفاتيح والملحقات الخاصة بالعين المؤجرة.

المادة الخامسة عشر: الفسخ والإخلال بأحكام العقد

1. حالات الإخلال الجوهرية: أي عد من قبيل الإخلال الجوهرية بهذا العقد، على الأخص، أي من الحالات الآتية:
 - أ - التأخر في سداد الأجرة أو أي جزء منها على النحو المبين بهذا العقد.
 - ب - استعمال العين المؤجرة في غير الغرض المتفق عليه.
 - ج - التأجير من الباطن أو التنازل عن العقد أو عن العين المؤجرة أو تمكين الغير من الانتفاع بها بالمخالفة لأحكام هذا العقد.
 - د - إجراء تعديلات أو أعمال بالعين المؤجرة بالمخالفة لأحكام هذا العقد إذا ترتب عليها إلحاق ضرر جوهري بالعين أو بالعقار.
 - هـ - استعمال العين المؤجرة في أعمال أو أنشطة غير مشروعة أو بالمخالفة للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة.
 - و - الامتناع عن رد العين المؤجرة بعد انتهاء العقد دون سند قانوني.

2. الفسخ: إذا أخل أحد الطرفين بأي التزام جوهري من الالتزامات الناشئة عن هذا العقد، جاز للطرف الآخر مطالبته بتنفيذ التزامه أو إزالة أسباب الإخلال، فإذا استمر الإخلال بعد إعداره كتابةً ومنحه مهلة قدرها (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 15 يومًا من تاريخ الإعدار، جاز للطرف الآخر التمسك بأعمال الشرط الفاسخ الصريح واعتبار العقد مفسوخًا، مع مراعاة الإجراءات والأحكام القانونية الواجبة التطبيق، وذلك دون إخلال بحقه في المطالبة بالتعويض وسائر الحقوق المقررة بهذا العقد أو القانون .

3. الحالات المستثناة: إذا نص هذا العقد صراحةً على أن مخالفة معينة يترتب عليها الفسخ الفوري أو الفسخ دون منح مهلة أو دون إغذار، فتسري تلك الأحكام الخاصة في حدود ما يجيزه القانون، وتُعد هذه الحالات، متى ورد النص عليها في أي مادة من مواد هذا

مكمال أحكام هذه المادة. العقد، جزءاً

4. آثار الفسخ: يترتب على الفسخ التزام الطرف الثاني برد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها، مع مراعاة الاستهلاك المعتاد، وسداد جميع المبالغ المستحقة حتى تاريخ الرد الفعلي، وذلك دون إخلال بحق الطرف الأول في أي شرط جزائي أو تعويض اتفاقي يكون قد تم النص عليه بهذا العقد.

5. عدم التنازل عن الحقوق: لا يُعد قبول الطرف الأول أي مبالغ أو اتخاذ أي إجراء بعد تحقق سبب الفسخ بالفسخ أو بأي حق آخر مقرر له بموجب هذا العقد أو القانون، ما لم يصدر منه تنازل أو اتفاق كتابي صريح يفيد خالف ذلك.

المادة السادسة عشر: القوة القاهرة والظروف الطارئة

1. القوة القاهرة والظروف الطارئة: يقصد بالقوة القاهرة كل حادث استثنائي عام غير متوقع عند إبرام هذا العقد، ال يمكن دفعه أو تالفي آثاره، ويترتب عليه استحالة تنفيذ الالتزام كلياً أو جزئياً، كما يقصد بالظروف الطارئة الحالات الاستثنائية التي تجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً على نحو يجاوز الحد المعتاد، وذلك وفقاً لأحكام القانون.

2. استمرار الظرف الطارئ: إذا استمر الظرف الطارئ أو كانت القوة القاهرة ذات أثر مؤقت يترتب عليه إرهاق غير معتاد في تنفيذ الالتزامات، واستمر ذلك لمدة تجاوز ثلثين (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 30 يوماً، جاز لأي من الطرفين طلب إعادة التفاوض بحسن نية لتعديل الالتزامات أو

إنهاء العقد إذا تعذر التوصل إلى اتفاق، وذلك دون إخلال بما يقرره القانون

3. استحالة التنفيذ بسبب القوة القاهرة: إذا ترتب على القوة القاهرة استحالة نهائية لتنفيذ الالتزامات الجوهرية الناشئة عن هذا العقد أو استحالة الانتفاع بالعين المؤجرة على نحو دائم، جاز لأي من الطرفين اعتبار العقد منتهياً من تاريخ تحقق تلك الاستحالة، مع تسوية الحقوق والالتزامات المستحقة حتى ذلك التاريخ، وذلك في الحدود التي يقررها القانون

4. حالات ال تُعد قوة قاهرة: ال يُعد من قبيل القوة القاهرة أو الظرف الطارئ، في تطبيق أحكام هذه المادة، تعثر الطرف الثاني (المستأجر) مالياً، أو انخفاض دخله، أو تغير ظروفه الشخصية أو التجارية، أو أي سبب خاص به، ما دامت العين المؤجرة صالحة للانتفاع بالعرض المؤجرة من أجله، وذلك دون إخلال بما قد يقرره القانون في شأن الظروف الطارئة.

5. اللوائح والقرارات الإدارية: ال تُعد القرارات المشروعة الصادرة من إدارة العقار أو اتحاد الشاغلين أو إدارة الكمبوند أو القرية السياحية قوة قاهرة، إل إذا ترتب عليها قانوناً استحالة الانتفاع بالعين المؤجرة أو تنفيذ هذا العقد، وفي جميع الأحوال تسري بشأنها أحكام هذه المادة في الحدود التي يقررها القانون.

المادة السابعة عشر: الإخطارات والموطن المختار

اتفق الطرفان على أن تكون جميع الإخطارات والإنذارات والمراسلات والطلبات المتعلقة بهذا العقد أو الناشئة عنه صحيحة ومنتجة آثارها القانونية متى تمت بإحدى الوسائل المبينة في هذه المادة، وذلك وفقاً لأحكام هذا العقد والقوانين السارية.

مختاراً لكل من الطرفين، وتوجه إليه جميع الإخطارات

1. الموطن المختار (الورقي): يـ عد العنوان المبين بصدر هذا العقد موطناً والإنذارات والمراسلات، سواء عن طريق الإنذار الرسمي على يد محضر، أو الخطاب المسجل المصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى يجيزها القانون، وتنتج هذه الإخطارات آثارها القانونية وفقاً لأحكام القانون.

2. البريد الإلكتروني (إن وُجد): يجوز للطرفين تبادل الإخطارات والمراسلات والمستندات عبر البريد الإلكتروني على العناوين الآتية:

بريد الطرف الأول (المؤجر): [] :

بريد الطرف الثاني (المستأجر): [] :

ويُعتد بهذه المراسلات في الإثبات متى تمت وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لإثبات المعاملات الإلكترونية، ويُعد ثبوت إرسالها إلى عنوان البريد الإلكتروني المتفق عليه قرينة على وصولها، وذلك ما لم يثبت المرسل إليه خالف ذلك.

3. تطبيق واتساب ((البيان المثبت بجدول بيانات العقد) WhatsApp إن وُجد): يجوز للطرفين تبادل الإخطارات والمراسلات والمستندات والصور والملفات

والتسجيلات الصوتية عبر تطبيق واتساب على الأرقام الآتية:

هاتف الطرف الأول (المؤجر):] :

هاتف الطرف الثاني (المستأجر):] :

ويُقر الطرفان بجواز الاستناد إلى تلك المراسلات في الإثبات متى أمكن التحقق من صدورهما وسالمتها ونسبتها إلى مرسلها وعدم العبث بمحتواها، وفقاً لأحكام القانون، ويُعد ثبوت إرسالها إلى رقم الهاتف المتفق عليه قرينة على وصولها، وذلك ما لم يثبت المرسل إليه خالف ذلك.

4. تغيير بيانات الاتصال: يلتزم كل طرف بإخطار الطرف الآخر كتابةً بأي تعديل يطرأ على موطنه المختار أو بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه المبين في هذه المادة، وذلك خلال مدة ال تجاوز خمسة عشر (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 15يوماً من تاريخ حدوث التعديل.

وإلى حين تمام هذا الإخطار، تُعد جميع الإخطارات والمراسلات المرسلة إلى البيانات الثابتة بهذا العقد صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية، وال يجوز للطرف الذي لم يقم بالإخطار التمسك بعدم علمه بها، ما لم يثبت أن عدم وصولها كان بسبب أجنبي ال يد له فيه.

5. وسائل الاتصال الأخرى: يجوز للطرفين الاتفاق كتابةً، في أي وقت أثناء سريان هذا العقد، على اعتماد أي وسيلة اتصال إلكترونية اعتباراً من تاريخ الاتفاق عليها، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون.

أو تقنية أخرى، وتكون لها ذات الحجية المقررة في هذه المادة

المادة الثامنة عشر: القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة

يخضع هذا العقد في تفسيره وتنفيذه وآثاره القانونية وما ينشأ عنه من حقوق والتزامات أحكام القوانين السارية في جمهورية مصر العربية، وعلى الأخص أحكام القانون المدني المصري، وذلك فيما ال يخالف القواعد الآمرة..

2. الاختصاص المحلي: اتفق الطرفان، في الحدود التي يجيزها القانون، على أن يكون الاختصاص المحلي بنظر جميع المنازعات الناشئة عن هذا العقد أو المتعلقة بتفسيره أو تنفيذه أو فسخه أو بطلانه أو إنهائه أو المطالبة بأي حق ناشئ عنه، للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار محل هذا العقد، وذلك دون إخلال بقواعد الاختصاص النوعي أو الوظيفي أو القيمي المقررة قانوناً.

2. الدفع بعدم الاختصاص المحلي: يتنازل الطرفان، في الحدود التي يجيزها القانون، عن التمسك بالدفع بعدم الاختصاص المحلي إذا أقيمت الدعوى أمام المحكمة المتفق عليها في البند السابق، وذلك دون إخلال بقواعد الاختصاص النوعي أو الوظيفي أو القيمي، إذ تظل هذه القواعد خاضعة لأحكام القانون وال يجوز الاتفاق على مخالفتها.

3. التسوية الودية قبل التقاضي: يلتزم الطرفان، قبل اللجوء إلى القضاء، بمحاولة تسوية أي نزاع ينشأ عن هذا العقد أو بمناسبته ودياً خلال مدة خمسة عشر (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 15يوماً من تاريخ إخطار أحدهما الآخر بقيام النزاع، فإذا تعذر التوصل إلى تسوية ودية خلال تلك المدة، جاز

ألي من الطرفين اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بحقوقه، وال يترتب على عدم نجاح التسوية الودية سقوط أي حق أو وقف أو انقطاع أو امتداد ألي ميعاد مقرر قانوناً، كما ال تُعد هذه التسوية شرطاً لقبول الدعوى.

المادة التاسعة عشر: الأحكام العامة

1. وحدة العقد: يُعد هذا العقد، وتمهيده، وبياناته، وكافة المالحق أو المستندات أو الجداول التي يُشار إليها فيه أو تُعتمد وفقاً لأحكامه، وحدة قانونية واحدة، ويُفسر كل منها في ضوء الآخر، وذلك ما لم يرد نص صريح يقضي بغير ذلك.

2. تعديل العقد: ال يجوز تعديل أي حكم من أحكام هذا العقد، أو الإضافة إليه، أو التنازل عن أي حق ناشئ عنه، إل بموجب محرر كتابي أو وسيلة إلكترونية يعتد بها قانوناً، موقع أو معتمد من الطرفين أو من يمثلهما قانوناً، ويُعد أي اتفاق شفهي أو تصرف مخالف لذلك غير منتج أثره بين الطرفين، ما لم يثبت خالف ذلك وفقاً لأحكام القانون.

3. استقالة البنود: إذا قُضي بطلان أو بعدم صحة أو بعدم نفاذ أي حكم أو بند من أحكام هذا العقد، كلياً أو جزئياً، فال يترتب على ذلك بطلان أو عدم نفاذ باقي أحكام العقد، وتظل نافذة وملزمة للطرفين بالقدر الذي ال يتعارض مع الحكم الصادر، متى كان العقد قابلاً

للاستمرار قانوناً دون ذلك البند.

4. الاتفاق الكامل: يقر الطرفان بأن هذا العقد، بما يشمل من مالحق ومستندات، يمثل كامل الاتفاق النهائي بينهما بشأن العلاقة الإيجارية محل التعاقد، ويحل محل أي مفاوضات أو تفاهماً أو مراسلات أو اتفاقات سابقة تتعلق بذات محل هذا العقد، وذلك دون إخلال بأي حقوق أو التزامات نشأت وتُفُتد قبل إبرامه.

5. الإقرار بالعلم والرضا: يقر الطرفان بأنهما قد اطلعا على جميع بنود هذا العقد ومالحقه، وفهما مضمونه وآثاره القانونية، ووقعا عليه بإرادتهما الحرة الكاملة، دون إكراه أو غش أو تدليس، وبعد أن أُتيحت لكل منهما الفرصة الكافية لمراجعته والاستفسار عن أحكامه.

6.حساب المدد:اتفق الطرفان على أن جميع المدد والمهل الزمنية الواردة في هذا العقد تُحسب بالأيام التقويمية (الميلادية)، ما لم ينص صراحةً على خلاف ذلك، ويُستثنى من ذلك المدد المقررة لإلذار أو الإنذار أو إزالة أسباب الإخلال، فُتحسب بأيام العمل الرسمية، ما لم يقض القانون بغير ذلك.
يتفق الطرفان أو.

7.إثبات التاريخ والتوثيق:يجوز للطرفين، في أي وقت أثناء سريان هذا العقد، الاتفاق على إثبات تاريخه أو توثيقه أو اتخاذ أي إجراء قانوني آخر لدى الجهة المختصة، متى كان ذلك الزمًا أو محققًا لمصلحتهما، وذلك دون أن يؤثر عدم اتخاذ أي من هذه الإجراءات في صحة هذا العقد أو نفاذه بين الطرفين، ما لم ينص القانون على غير ذلك .

8.عدد النسخ:خُبر هذا العقد من (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) نسخ أصلية متطابقة، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، وتسلم كل طرف نسخته عقب التوقيع على هذا العقد.

المادة العشرون:التنازل عن العقد والخالفة القانونية

1.عدم جواز التنازل:ال يجوز للطرف الثاني (المستأجر) التنازل عن هذا العقد أو عن أي من الحقوق أو الالتزامات الناشئة عنه، أو إحال غير محلله، أو التنازل عن العين المؤجرة أو عن الانتفاع بها، كليًا أو جزئيًا، إل بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول (المؤجر)، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالتأجير من الباطن أو تمكين الغير من الانتفاع بالعين المنصوص عليها في هذا العقد.

2.انتقال ملكية العين المؤجرة:إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة إلى شخص آخر بأي سبب من الأسباب أثناء سريان هذا العقد، فإن ذلك ال يؤثر بذاته في استمرار العالقة الإيجارية، ويحل الخلف الخاص محل الطرف الأول في الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد، وذلك في الحدود ووفقًا لأحكام التي يقرها القانون.

3.الخالفة العامة:في حالة وفاة أي من الطرفين، أو انقضاء الشخص الاعتباري أو اندماجه أو انقسامه أو انتقال ذمته المالية إلى خلف عام، تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد إلى من يخلفه قانونًا، وذلك في الحدود ووفقًا لأحكام التي يقرها القانون، وما لم تكن طبيعة العقد أو الاتفاق أو النصوص القانونية الآمرة تقضي بانقضاء العقد أو استمراره أو انتقاله إلى أشخاص معينين..

4.الإخطار بالخالفة أو انتقال الحق:يلتزم الطرف الذي يطرأ بشأنه سبب من أسباب الخالفة أو انتقال الحق أو الصفة، أو من يخلفه قانونًا، بإخطار الطرف الآخر كتابةً خلال مدة ال تجاوز خمسة عشر (البيان المثبت بجدول بيانات العقد)15يو مًا من تاريخ علمه بذلك، مع تقديم المستندات المؤيدة متى

طلبها الطرف الآخر، وذلك دون أن يترتب على التأخر في الإخطار سقوط الحقوق أو الالتزامات المقررة قانونًا أو بموجب هذا العقد.

5.عدم الإخلال بالقانون:تُطبق أحكام هذه المادة في الحدود التي يجيزها القانون، ودون إخلال بأي قواعد أو أحكام أمرة تتعلق بانتقال عقود الإيجار أو انقضائها أو استمرارها.

المادة الحادية العشرون:المرفقات

1.ال يُعتد بأي ملحق أو مستند أو جدول في تفسير أو تنفيذ هذا العقد إل إذا كان ثابتًا به أو مرفقًا به عند التوقيع، أو تم اعتماده حقًا كتابةً من الطرفين أو وفقًا للوسائل التي يجيزها هذا العقد أو القانون.

2.إذا أرفقت بهذا العقد أي ملحق أو مستندات أو جداول، فتُفسر مع أحكامه باعتبارها مكملة له، وذلك في الحدود التي ال تتعارض مع نصوصه.

3.عند التعارض بين أحكام هذا العقد وأي ملحق معتمد، تكون الأولوية لأحكام العقد، ما لم ينص الملحق صراحةً على تعديل حكم معين وكان معتمدًا من الطرفين وفقًا للقانون

المادة الثانية والعشرون: التوقيعات

الطرف الأول (المؤجر)
أحمد محمود علي
التوقيع

البصمة

الطرف الثاني (المستأجر)
محمد حسن إبراهيم
التوقيع

البصمة

الشاهد الأول - عند اللزوم
الاسم

الرقم القومي

التوقيع

الشاهد الثاني - عند اللزوم
الاسم

الرقم القومي

التوقيع
